

专题二 合伙企业法律制度

考点 1: 合伙企业的类型

合伙企业的类型		合伙人的身份	
		普通合伙人	有限合伙人
普通合伙企业	一般的 普通 合伙企业	√	×
	特殊的 普通 合伙企业	√	×
有限合伙企业		√	√
提示			
(1) 题目中未作“特殊”之说明, 默认普通合伙企业为一般的普通合伙企业;			
(2) 合伙企业产生的所得, 依法由 合伙人 分别缴纳 个人 所得税			

考点 2: 与合伙人有关的损益事项

一. “普通合伙企业”债务的对外清偿规则

1. 一般的普通合伙企业

合伙企业对外担责时, 是否单独探讨 过错合伙人的责任	合伙人 对外 责任的承担规则
否	全体合伙人 均 承担 无限连带责任
提示	
(1) 过错合伙人是指因 故意 或 重大过失 给合伙企业造成损失的合伙人;	
(2) 无论 普通合伙人 是否执行 合伙事务, 对外均承担无限连带责任	

[案例]

案情		
2025 年 1 月	自然人甲、乙、丙共同投资成立了 A 普通合伙企业	
	合伙协议约定合伙企业利润分配、亏损分担规则为: 甲、乙、丙按 均等 比例分配利润、分担亏损	
2025 年 2 月	A 企业向 B 银行借入为期 1 年的借款 100 万元	
2026 年 2 月	B 银行要求 A 企业偿还借款, 此时 A 企业总的财产为 40 万元	
案例分析		
对外责任	第一步	先以 A 企业的财产 (40 万元) 偿还 B 银行的借款
	第二步	A 企业财产不足以偿还的 60 万元借款, B 银行有权 不按照合伙人的先后顺序、不顾 A 企业约定的内部亏损分担规则 , 要求甲、乙、丙中的一人、数人或全体清偿全部或部分债务
对内责任	假定甲向 B 银行偿还了 60 万元的债务, 甲可以向乙、丙分别追偿 20 万元 ($60 \times 1/3$)	

2. 特殊的普通合伙企业

合伙企业对外担责时, 是否单独探讨 过错合伙人的责任	合伙人 对外 责任的承担规则			
是	存在过错合伙人时	该过错合伙人	1 个	无限责任
			2 个以上	无限连带责任

	非过错 合伙人	以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任
	没有过错 合伙人时	全体合伙人承担无限连带责任

【案例】

案情				
2025 年 1 月		自然人甲、乙、丙共同投资成立了 A 特殊的普通合伙企业		
2025 年 2 月		甲在代表 A 企业执业的过程中因故意给 B 公司造成了 100 万元的损失		
2025 年 3 月		B 公司要求 A 企业赔偿损失，此时 A 企业总的财产为 40 万元		
案例分析				
对外 责任	第一步	先以 A 企业的财产（40 万元）赔偿 B 公司的损失		
	第二步	A 企业财产不足以赔偿的 60 万元损失	过错人：甲	承担无限责任
			非过错人：乙、丙	以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任
对内 责任	合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙企业债务，以合伙企业财产对外承担责任后，该合伙人应当按合伙协议的约定，对给合伙企业造成的损失承担赔偿责任			

二、“有限合伙企业”债务的对外清偿规则

合伙人身份	合伙人对外责任的承担规则	
普通合伙人	1 个	无限责任
	2 个以上	无限连带责任
有限合伙人	一般	以其认缴的出资额为限承担责任
	表见普通合伙	第三人理由相信有限合伙人为普通合伙人并与其交易的，该有限合伙人对该笔交易承担与普通合伙人同样的责任

【案例】

案情				
2025 年 1 月	自然人甲、乙、丙共同投资成立了 A 有限合伙企业			
	甲为普通合伙人、乙、丙为有限合伙人，三人各出资 10 万元			
2025 年 2 月	A 企业向 B 银行借入为期 1 年的周转资金 100 万元			
2026 年 2 月	B 银行要求 A 企业偿还借款，此时 A 企业总的财产为 40 万元			
案例分析				
对外 责任	第一步	先以 A 企业的财产（40 万元）清偿 B 银行的借款		
	第二步	A 企业财产不足以 偿还的 60 万元借款	普通合伙人：甲	承担无限责任
			有限合伙人：乙、丙	以其认缴的出资额为 限承担有限责任
对内 责任	按照“合伙企业内部利润分配、亏损分担规则”处理			

三、合伙企业内部利润分配、亏损分担规则

要点	具体规定
----	------

基本规则	按照合伙协议的约定办理（该约定对债权人没有约束力）；合伙协议未约定或者约定不明确的，由合伙人协商决定；协商不成的，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担；无法确定出资比例的，由合伙人平均分配、分担		
两项特别约定	约定事项	普通合伙企业	有限合伙企业
	约定将全部利润分配给部分的合伙人	×	√
	约定由部分合伙人承担全部亏损	×	×
追偿规则	普通合伙人由于承担无限连带责任，清偿数额超过规定的亏损分担比例的，有权按照合伙企业内部亏损分担规则向其他普通合伙人追偿		

强基训练

1. 【单选题】某普通合伙企业有甲、乙、丙、丁四位合伙人，合伙协议约定，合伙企业债务由各合伙人平均承担。现该合伙企业无力清偿到期债务 12 万元，甲向债权人清偿了 9 万元，乙向债权人清偿了 3 万元。根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙企业债务内部追偿的表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲无权向丙或丁追偿
- B. 甲可以向丁追偿 3 万元
- C. 甲可以向乙追偿 3 万元
- D. 甲可以向丙追偿 6 万元

【答案】B

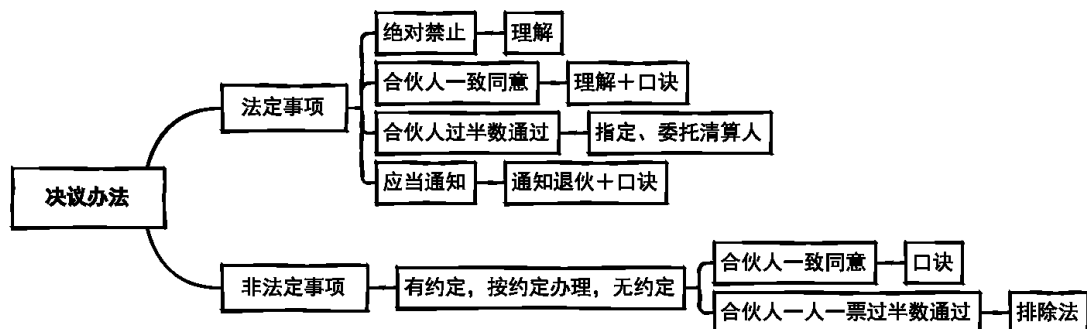
【解析】如果某一合伙人实际支付的清偿数额超过其依照既定比例所应承担的数额，该合伙人有权就超过部分向其他未支付或者未足额支付应承担数额的合伙人追偿。题目中，合伙协议约定合伙企业债务由各合伙人平均清偿，即每人承担 3 万元。此时，甲可以向丙或丁追偿 3 万元，不可以向乙再追偿，选项 B 当选，选项 A、C、D 不当选。

考点 3：合伙人个人债务的清偿规则

要点	具体规定
三不得	（1）债权人不得以其对合伙人的债权抵销其对合伙企业的债务； （2）债权人不得代位行使合伙人在合伙企业中的权利； （3）债权人不得自行接管债务人在合伙企业中的财产份额
两可以	（1）合伙人可以以其从合伙企业中分取的收益用于清偿； （2）债权人可以请求法院强制执行该合伙人在合伙企业中的财产份额

考点 4：合伙企业的决议办法

一. 整体思路



二. 法定事项

1. “绝对禁止”从事的事项

序号	具体事项
1	国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体（“国独国企上公益”）不得成为普通合伙人
2	普通合伙人不得自营或同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务
3	普通合伙企业的合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人或者由部分合伙人承担全部亏损
4	合伙人的债权人不得以其债权抵销其对合伙企业的债务，不得代位行使合伙人在合伙企业中的权利，不得自行接管债务人在合伙企业中的财产份额
5	有限合伙人不得以劳务出资
6	有限合伙人不得执行合伙事务，不得对外代表合伙企业

2. 需“一致同意”的事项

序号	具体事项
1	将合伙人除名必须经其他合伙人一致同意
2	普通合伙人以其财产份额出质必须经其他合伙人一致同意
3	普通合伙人死亡，继承人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的，经全体合伙人一致同意，可以成为有限合伙人
4	普通合伙人被认定为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的，经其他合伙人一致同意，可以依法转为有限合伙人，否则该合伙人退伙
5	合伙协议约定合伙期限的，在合伙企业存续期间，经全体合伙人一致同意，合伙人可以退伙
6	合伙协议应由全体合伙人协商一致，以书面形式订立。合伙协议经全体合伙人签名、盖章后生效

记忆口诀					
“一”	“名”	“植”	“物人”	“腿”	在“输血”
一致同意	除名	出质	无民事行为能力人或限制民事行为能力人成为/转为有限合伙人	约定合伙期限想要退伙	订立书面协议

3. 需“过半数同意”的事项

合伙企业解散时如指定一个或数个合伙人，或委托第三人担任清算人，应经全体合伙人过半数同意。

4. “应当通知”才可从事的事项

序号	具体事项	记忆口诀
1	普通合伙人之间转让 其在合伙企业中的全部或者部分财产份额的，应当通知其他合伙人	“普内有外强执行”
2	有限合伙人向合伙人以外的人转让 其财产份额，应当提前30日通知其他合伙人	
3	人民法院 强制执行 份额时，应当通知全体合伙人	
4	通知退伙：合伙协议未约定合伙企业的经营期限，合伙人的退伙不给合伙企业的事务执行造成不利影响的，合伙人应当提前30日通知其他合伙人方可退伙	—

三. “有约定，按约定办理，无约定，需合伙人一致同意”的事项

序号	具体事项	记忆口诀
1	普通合伙人 死亡或被依法宣告死亡， 继承人 具备完全民事行为能力能力的， 取得普通合伙人资格	“继承 普通 交份额”
2	普通合伙人 同本合伙企业进行 交易	
3	普通合伙人 向合伙人 以外的人转让 其在合伙企业中的全部或部分 财产份额	
4	以 合伙企业 名义为他人 提供担保	“合伙企业外担保”
5	新合伙人 入伙	“入伙变身改协议”
6	普通 合伙人 转变为有限 合伙人	
7	有限 合伙人 转变为普通 合伙人	
8	修 改 或者 补 充 合伙协议	“聘人处知处不动”
9	聘任 合伙人以外的人担任合伙企业的 经营管理人员	
10	转让或者 处 分合伙企业的 知 识产权和其他 财产 权利	
11	处 分合伙企业的 不动 产	“改地改名改范围”
12	改变 合伙企业主要经营场所的 地 点	
13	改变 合伙企业的 名 称	
14	改变 合伙企业的 经营范 围	“先看约定再一致”
有约定，按约定办理，无约定，需合伙人一致同意		

强基训练

2. 【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，**普通合伙企业**的下列事务中，除合伙协议另有约定外，应该经合伙人一致同意的事项有（ ）。

- A. 甲企业合伙人为甲企业提供担保
- B. 以财产份额出质
- C. 转让甲企业的知识产权
- D. 改变甲企业的经营范围

【答案】CD

【解析】除合伙协议另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体普通合伙人一致同意：(1) 改变合伙企业的名称；(2) 改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点（选项D）；(3) 处分合伙企业的不动产；(4) 转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利（选项C）；(5) 以“合伙企业名义”为他人提供担保（而非“以合伙人名义为合伙企业提供担保”）；(6) 聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。

考点 5：合伙企业的设立

一. 对合伙人的要求

要点	普通合伙企业	有限合伙企业
人数	2 个以上	2 个以上 50 个以下（法律另有规定除外）
身份	均为普通合伙人	至少应当有 1 个普通合伙人 和 1 个有限合伙人
		仅剩有限合伙人时 有限合伙企业应当 解散
		仅剩普通合伙人时 有限合伙企业应当 转为普通 合伙企业
资格	合伙人可以是具有 完全 民事行为能力的 自然人 ，也可以是 法人 或其他 组织	对 有限合伙人 而言， 不要求具备完全民事行为能力 ，其他要求和普通合伙企业一致
限制	国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人	
	记忆口诀	“国独国企上公益”（不得成普通合伙人，但是可以成为有限合伙人）

二. 对合伙协议的要求

要点	普通合伙企业	有限合伙企业
形式	合伙协议应当依法由 全体合伙人协商一致 ，以 书面 （ 口头× ）形式订立	
生效	合伙协议经 全体合伙人签名、盖章后生效 （ 无须 进行登记或者备案）	
	提示	“合伙期限”不属于 合伙协议应当载明的事项
修改或者补充	应当经全体合伙人 一致同意 ；但合伙协议 另有约定的除外	

三. 对合伙人出资的要求

要点	普通合伙企业				有限合伙企业			
出资形式	有合伙人 认缴 或者 实际缴付 的出资							
出资方式	合伙人类型	货币	实物	知识 产权	土地 使用权	其他财 产权利	劳务	强制补缴以 及违约责任
	普通合伙人	√	√	√	√	√	√	×
	有限合伙人	√	√	√	√	√	×	√
非货币财 产价值的 评估办法	劳务	其评估办法由 全体 合伙人 协商 确定，并在合伙协议中 载明						
	其他	可以由 全体 合伙人 协商 确定，也可以由 全体 合伙人 委托法定评估机 构 评估						
权属手续	以非货币财产出资的，依照法律、行政法规的规定，需要办理 财产权转移手续 的，应当依法办理							

四. 合伙企业的财产

要点	普通合伙企业	有限合伙企业
构成	（1）合伙人的出资（ 认缴 的财产属于合伙企业的 原始 财产）； （2）合伙企业取得的收益； （3）合伙企业依法取得的其他财产	

私自转让	合伙人在合伙企业清算前 私自转移或者处分 合伙企业财产的，合伙企业 不得以此对抗善意第三人
------	---

五. 其他要求

要点	普通合伙企业	有限合伙企业
名称	应当标明“ 普通合伙 ”或者“ 特殊普通合伙 ”字样	应当标明“ 有限合伙 ”字样
成立日期	合伙企业营业执照的 签发日期	

强基训练

3. 【单选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列关于**普通合伙企业**合伙人的表述中，正确的是（ ）。

- A. 国有企业不能成为合伙人
- B. 非法人组织不能成为合伙人
- C. 公益性社会团体可以成为合伙人
- D. 限制民事行为能力的自然人可以成为合伙人

【答案】A

【解析】选项 BCD：合伙人可以是具有完全民事行为能力的自然人，也可以是法人或其他组织。国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人。

4. 【多选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列关于**有限合伙企业**的表述中，正确的有（ ）。

- A. 有限合伙企业至少应当有 2 个普通合伙人
- B. 公益性的事业单位不能成为有限合伙企业的普通合伙人
- C. 有限合伙企业仅剩有限合伙人的，应当解散
- D. 有限合伙企业名称中应当标明“有限责任”字样

【答案】BC

【解析】选项 A：有限合伙企业至少应当有 1 个普通合伙人和 1 个有限合伙人；

选项 D：有限合伙企业名称中应当标明“有限合伙”字样。

考点 6：合伙事务的执行与管理

一. 合伙事务的执行人

要点	普通合伙企业	有限合伙企业
身份	各 普通合伙人 无论财产份额有多少，都有权享有平等执行合伙事务的权利	
执行方式	(1) 可以由 全体“普通合伙人” 共同执行合伙事务； (2) 可以委托 一个或数个“普通合伙人” 执行合伙事务； (3) 作为普通合伙人的法人、其他组织执行合伙企业事务的，由其委派的 代表 执行合伙事务	
执行人能否要求报酬	NO!	YES!

二. 合伙人的权利与义务

要点	事务执行人	非事务执行人	备注
对外代表权	√	×	合伙企业对合伙人执行合伙事务以及对外代表合伙企业权利的限制， 不得对

			抗善意第三人
事务执行监督权	×	√	不能要求事务执行人暂停事务的执行
事务执行异议权	√	×	可以要求事务执行人暂停事务的执行
事务执行撤销权	√	√	—
财务资料查阅权	√	√	
报告财务经营状况	√	×	
有限合伙人			
不视为执行合伙事务的事项（可以从事的事项）			
参与决定普通合伙人入伙或者退伙+对企业的经营管理提出建议+参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所+获取经审计的有限合伙企业财务会计报告+对涉及自身利益的情况，查阅有限合伙企业财务会计账簿等财务资料+在有限合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼+执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼+依法为本企业提供担保			

三. 聘请非合伙人参与经营管理

要点	具体规定
决议办法	除合伙协议另有约定外，经全体合伙人一致同意，可以聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员
身份	被聘任的经营管理人员，不具有合伙人的资格
责任	被聘任的合伙企业的经营管理人员应当在合伙企业授权范围内履行职务；被聘任的合伙企业的经营管理人员，超越合伙企业授权范围履行职务，或者在履行职务过程中因故意或者重大过失给合伙企业造成损失的，依法承担赔偿责任（而非无限连带责任）

考点 7：三个事项

要点	普通合伙人	有限合伙人
经营竞争业务	绝对禁止	如无限制，即可从事
关联交易	除合伙协议另有约定外，须经全体合伙人一致同意	
份额出质	（1）须经其他合伙人一致同意； （2）未经其他合伙人一致同意出质财产份额的，该合伙人的出质行为无效。合伙人非法出质给善意第三人造成损失的，依法承担赔偿责任	
记忆口诀	“蒸饺子”	

强基训练

5. 【单选题】根据合伙企业法律制度的规定，关于有限合伙人是否可以与本有限合伙企业交易的下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 有限合伙人不得同本有限合伙企业进行交易，合伙协议另有约定的除外
- B. 有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易，合伙协议另有约定的除外
- C. 有限合伙人不得同本有限合伙企业进行交易，法律另有规定的除外
- D. 合伙协议不得禁止有限合伙人同本有限合伙企业进行交易

【答案】B

【解析】有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易；但是，合伙协议另有约定的除外。

考点 8：财产份额的转让

要点	普通合伙人	有限合伙人	其他合伙人能否主张以同等条件行使优先购买权
对外转让财产份额	除合伙协议另有约定外，须经其他合伙人一致同意	依约转让但应当提前 30 日通知其他合伙人	√
对内转让财产份额	应当通知其他合伙人		×
强制执行	(1) 应当通知全体合伙人； (2) 其他合伙人不同意购买，又不愿意转让他人的，为合伙人办理退伙或削减相应的财产份额		√
取得身份	合伙人以外的人受让合伙人在合伙企业中的财产份额，经修改合伙协议方成为合伙企业的合伙人		

强基训练

6. 【多选题】下列关于普通合伙企业合伙人转让其在合伙企业中的财产份额的表述中，符合合伙企业法律制度规定的有（ ）。

A. 除合伙协议另有约定外，合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，须经其他合伙人一致同意

B. 合伙人之间转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额的，应当通知其他合伙人

C. 合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，同等条件下，其他合伙人有优先购买权，但是合伙协议另有约定的除外

D. 合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额，其他合伙人既不同意转让也不行使优先购买权的，视为同意转让

【答案】ABC

【解析】(1) 选项 AD：除合伙协议另有约定外，合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经其他合伙人一致同意。其他合伙人不同意转让的，合伙人不得转让其财产份额。(2) 选项 B：普通合伙企业的合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙人。(3) 选项 C：合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，在同等条件下，其他合伙人有优先购买权；但是，合伙协议另有约定的除外。

考点 9：合伙人的入伙与退伙

一. 入伙

要点	普通合伙人	有限合伙人
决议办法	新合伙人入伙，除合伙协议另有约定外，应当经全体合伙人一致同意，并依法订立书面入伙协议	
其他细节	(1) 新入伙的普通合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任； (2) 如果原合伙人愿意以更优越的条件吸引新合伙人入伙，或者新合伙人愿意以较为不利的条件入伙，也可以在入伙协议中另行约定	

二. 退伙类型

1. 协议退伙

前提	合伙协议约定了合伙期限且满足下列原因之一
序号	退伙条件
1	合伙协议约定的退伙事由出现

2	经全体合伙人一致同意
3	发生合伙人难以继续参加合伙的事由
4	其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务
记忆口诀	“有期限，有条件”

2. 通知退伙

前提	合伙协议未约定合伙期限且同时满足下列三个条件
序号	退伙要求
1	合伙协议未约定合伙企业的经营期限
2	提前 30 天通知其他合伙人
3	合伙人的退伙不给合伙企业的事务执行造成不利影响
记忆口诀	“无期限，走个面”

3. 当然退伙

退伙原因	普通合伙人	有限合伙人
自然人死亡或者被依法宣告死亡	当然退伙	当然退伙
法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或被宣告破产	当然退伙	当然退伙
合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行	当然退伙	当然退伙
个人丧失偿债能力	当然退伙	非当然退伙
必须具有相关资格而丧失该资格	当然退伙	当然退伙
合伙人被依法认定为无民事行为能力人或限制民事行为能力人	征得其他合伙人的一致同意转为有限合伙人	非当然退伙
	未征得其他合伙人的一致同意转为有限合伙人	非当然退伙
退伙生效日	退伙事由实际发生之日	
普通合伙人当然退伙的记忆口诀	人财债无，资格不足，丧失能力，又不同意	

4. 除名

要点	具体规定
除名原因	(1) 合伙人未履行出资义务 (2) 合伙人因故意或者重大过失给合伙企业造成损失 (3) 合伙人执行合伙事务时有不正当行为 (4) 合伙人发生合伙协议约定的事由
决议办法	经其他合伙人一致同意，可以决议将合伙人除名
退伙生效日	被除名人接到除名通知之日为生效日
起诉	被除名人对除名决议有异议的，可自接到除名通知之日起 30 日内，向人民法院起诉

三. 退伙结算

序号	具体规定
1	合伙人退伙，其他合伙人应与该退伙人按照退伙时的合伙企业财产状况进行结算，退

	退还合伙人的财产份额
2	退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法，由 合伙协议约定 或者由 全体合伙人决定 ，可以退还 货币 ，也可退还 实物
3	退伙人对给合伙企业造成的损失负有赔偿责任的，相应 扣减 其应当赔偿的数额
4	内部责任：普通合伙人退伙时，合伙企业财产少于合伙企业债务的，退伙人应当按照内部利润分配、亏损分担规则 分担亏损
5	退伙时有未了结的合伙企业事务的，待该事务 了结后 进行结算

考点 10：合伙人份额的继承规则

情形	普通合伙人	有限合伙人
愿意继承且符合资格完全民事行为能力人	除合伙协议另有 约定 外，经 全体合伙人一致同意 ，从 继承开始之日起 ，取得该合伙企业的合伙人资格	可以直接继承
愿意继承且符合资格无民事行为能力人或限制民事行为能力人	经 全体合伙人一致 同意，可以依法成为有限合伙人，普通合伙企业依法转为有限合伙企业。否则，合伙企业应将被继承合伙人的财产份额退还给该继承人	

考点 11：合伙人身份转变

要点	总原则：			
决议办法	除合伙协议另有 约定 外，普通合伙人转变为有限合伙人，或者有限合伙人转变为普通合伙人，应当经全体合伙人 一致同意			
责任的承担规则	原则	“前无限，后转变”		
	具体规定	有限合伙人→普通合伙人		普通合伙人→有限合伙人
		转变前	转变后	转变前
		有限合伙人期间	普通合伙人期间	普通合伙人期间
		无限连带责任	无限连带责任	无限连带责任
				以认缴的出资额为限承担责任

强基训练

7. 【多选题】2021 年 5 月，赵某、钱某、孙某共同出资设立甲**有限合伙企业**（以下简称“甲企业”），赵某为普通合伙人，出资 20 万元，钱某、孙某为有限合伙人，各出资 15 万元。2022 年，甲企业向银行借款 50 万元，该借款于 2025 年到期。2024 年，经全体合伙人同意赵某转变为有限合伙人，孙某转变为普通合伙人。2025 年，甲企业无力偿还 50 万元到期借款，合伙人就如何偿还该借款发生争议。下列关于赵某、钱某、孙某承担偿还 50 万元借款责任的表述中，符合合伙企业法律制度规定的有（ ）。

- A. 赵某、孙某应承担无限连带责任
- B. 孙某应承担有限责任
- C. 赵某应承担有限责任
- D. 钱某应承担有限责任

【答案】AD

【解析】有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任。普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。

考点 12: 特殊的普通合伙企业

要点	具体规定	
适用领域	以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务的 专业 服务机构, 可以 设立为特殊的普通合伙企业	
名称要求	特殊的普通合伙企业名称中应当标明“ 特殊普通合伙 ”字样	
风险管理	1	特殊的普通合伙企业 应当 建立执业风险基金、办理职业保险
	2	执业风险基金从特殊的普通合伙企业 经营收益 中按照一定比例提取, 用于偿付合伙人 执业 活动造成的债务。该项基金应当 单独 立户管理
责任承担	见“考点 2: 与合伙人有关的损益事项”	

[总结]责任的承担规则

对外责任			
合伙企业债务的形成时间	合伙人入伙前	合伙人入伙后	合伙人退伙前
普通合伙人	无限连带责任		
有限合伙人	以认缴的出资额为限承担责任 (表见普通合伙之债承担无限连带责任)		以取回的财产为限承担责任
特殊的普通合伙企业中因过错合伙人造成的债务	过错合伙人：无限责任或者无限连带责任		
	非过错合伙人：以在合伙企业中的财产份额为限承担责任		
对内责任			
协议约定→协商决定→实缴出资比例→平均分担			

考点 13: 合伙企业的解散、清算、注销

一. 合伙企业的解散

合伙企业解散, 是指全体合伙人解除合伙协议, 合伙企业 终止经营活动 的行为		
序号	属于解散的原因	不属于解散的原因
1	合伙期限届满, 合伙人决定 不再经营	合伙企业停业整顿+合伙企业发生严重亏损+合伙人对合伙企业有过错+有限合伙企业仅剩普通合伙人+部分合伙人死亡等
2	合伙协议 约定 的解散事由出现	
3	全体 合伙人决定解散	
4	合伙人已不具备法定人数(合伙人的人数<2 人或者有限合伙企业仅剩有限合伙人) 满 30 天	
5	合伙协议约定的 合伙目的 已经实现或者无法实现	
6	依法被 吊销 营业执照、责令 关闭 或者 被撤销	
7	法律、行政法规规定的其他原因	

二. 合伙企业的清算

要点	具体规定
清算人	(1) 清算人由 全体合伙人 担任(不一定是“事务执行人”); (2) 经 全体合伙人过半数 同意, 可自合伙企业解散事由出现后 15 日内指定一个或者数个合伙人, 或者委托第三人担任清算人; (3) 自合伙企业解散事由出现之日起 15 日内未确定清算人的, 合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人

债权申报	清算人自被确定之日起 10 日 内将合伙企业解散事项通知债权人，并于 60 日 内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日 内，未接到通知书的自公告之日起 45 日 内，向清算人申报债权
财产清偿顺序	(1) 清算 费用； (2) 合伙企业职工 工资 、 社会保险 费用和法定 补偿金 ； (3) 缴纳所欠 税款 ； (4) 清 偿 债务； (5) 分配 剩余 财产

三. 合伙企业的注销与破产

要点	具体规定	
注销	报送义务	清算结束，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签名、盖章后，在 15 日内向企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙企业注销登记
	法律后果	经企业登记机关注销登记，合伙企业 终止
	责任承担	合伙企业注销后，原普通合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应当承担 无限连带责任
宣告破产	合伙企业依法被宣告破产的，普通合伙人对合伙企业债务仍应当承担 无限连带责任	

[总结] 合伙企业中核心的时间性规定

时间	事项	具体规定
30 日	有限合伙人对外转让企业财产份额	有限合伙人可以按照合伙协议的约定向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的财产份额，但是应当提前 30 日 通知其他合伙人。在同等条件下，其他合伙人有优先购买权
	通知退伙	合伙协议未约定合伙企业的经营期限 + 合伙人的退伙不给合伙企业事务执行造成不利影响 + 必须提前 30 日 通知其他合伙人
	除名异议	被除名人对除名决议有异议的，可自接到除名通知之日起 30 日 内，向人民法院起诉
	合伙企业解散原因之一	合伙人已不具备法定人数（合伙人的人数 < 2 人或者有限合伙企业仅剩有限合伙人）满 30 天
15 日	变更登记	合伙企业登记事项发生变更的，执行合伙事务的合伙人应当自作出变更决定或发生变更事由之日起 15 日 内，向企业登记机关申请办理变更登记
	指定清算	经全体合伙人过半数同意，可自合伙企业解散事由出现后 15 日 内指定一个或者数个合伙人，或者委托第三人担任清算人
		自合伙企业解散事由出现之日起 15 日 内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人
10 日 60 日 30 日 45 日	报送义务	清算结束，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签名、盖章后，在 15 日 内向企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙企业注销登记
	合伙企业解散清算的，清算人应当自被确定之日起 10 日 内将合伙企业解散事项通知债权人，并于 60 日 内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日 内，未接到通知书的自公告之日起 45 日 内，向清算人申报债权	

